BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 912 /ĐĐBĐVN-CSPC
V/v sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Từ ngày 01/7/2025, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 02 cấp theo các Nghị quyết của Quốc hội; các Nghị quyết, quyết định của Trung ương và của địa phương. Theo đó, UBND cấp tỉnh đã tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp theo các hình thức: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; hoặc điều chỉnh tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ để hình thành đơn vị sự nghiệp công lập mới. Sau khi thực hiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thì giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp cho tổ chức sẽ thay đổi theo, cụ thể như sau:

1- Về việc cập nhật địa chỉ theo đơn vị hành chính mới của Chính quyền địa phương 02 cấp trên giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp trước ngày 01/7/2025

Ngày 08/7/2025, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có Thông báo số 20/TB-ĐĐBĐVN hướng dẫn các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ cập nhật địa chỉ theo đơn vị hành chính mới của chính quyền địa phương 02 cấp trên giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp trước ngày 01/7/2025. Theo đó, các tổ chức có vị trí trụ sở chính không thay đổi, chỉ thay địa chỉ trụ sở chính do sắp xếp đơn vị hành chính thì không phải cập nhật địa chỉ theo đơn vị hành chính mới của Chính quyền địa phương 02 cấp trên giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp trước ngày 01/7/2025. Việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên giấy phép do sắp xếp lại đơn vị hành chính sẽ được thực hiện đồng thời khi tổ chức có nhu cầu thực hiện các thủ tục cấp bổ sung, cấp lại hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định.

2- Về việc sử dụng giấy phép sau khi thực hiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

- Trường hợp các tổ chức hợp nhất thành pháp nhân mới, sau khi hợp nhất, các pháp nhân cũ chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm pháp nhân mới được thành lập theo quy định tại Điều 88 Bộ luật dân sự, Điều 200 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp cho tổ chức sẽ hết hiệu lực tại thời điểm tổ chức cũ chấm dứt hoạt động; tổ chức có pháp nhân mới sau hợp nhất phải có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi kinh doanh

dịch vụ đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép *(Danh mục quy định tại Điều 29 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ)* theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 52 Luật Đo đạc và bản đồ.

- Trường hợp sáp nhập các tổ chức, sau khi sáp nhập, pháp nhân được (bị) sáp nhập chấm dứt tồn tại; quyền và nghĩa vụ dân sự của pháp nhân được (bị) sáp nhập được chuyển giao cho pháp nhân (nhận) sáp nhập theo quy định tại Điều 89 Bộ luật dân sự, Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp cho tổ chức sẽ hết hiệu lực tại thời điểm tổ chức cũ chấm dứt hoạt động, giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp cho tổ chức có pháp nhân không thay đổi thì tiếp tục được sử dụng theo thời hạn giấy phép được cấp (trừ trường hợp chức năng nhiệm vụ thay đổi thì phải thực hiện cấp giấy phép (mới); vị trí địa chỉ trụ sở chính và các thông tin trên giấy phép thay đổi thì thực hiện cấp đổi theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP của Chính phủ).

- Các tổ chức chấm dứt hoạt động *(do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể)* thì giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp cho tổ chức sẽ hết hiệu lực tại thời điểm tổ chức chấm dứt hoạt động. Với trường hợp này, đề nghị tổ chức nộp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp về Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực giấy phép theo quy định.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, hướng dẫn tổ chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Sở./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Hoàng Ngọc Lâm (để báo cáo);
- Lưu: VT, CSPC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Dương Văn Hải